



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 5685/2019

All'udienza collegiale del giorno 18/05/2023 ore 10:30

dott. Giovanni Buonomo

presidente

dott.ssa Giovanna Schipani

consigliere relatore

dott.ssa Matilde Carpinella

consigliere

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

Parte_1

Avv. FRANCESCO TRAMONTANO

Presente

Appellato/i

CP_1

Avv. MAURO LIVI sostituito dall'avv. PICCININI P.

Presente

Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avv. Tramontano si riporta alle considerazioni già svolte nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, ove ha ampiamente illustrato le ragioni per cui la prova ammessa dalla Corte avrebbe confermato i rapporti commerciali esistenti tra le parti e quindi il fondamento dell'appello. L'avv. Piccinini, nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate, al contrario, ritiene che l'istruzione riaperta nel secondo grado non abbia confermato la tesi di controparte, poiché i testimoni non hanno potuto indicare il destinatario delle merci che venivano caricate dal sig. *CP_1*

La Corte

decide con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Margherita Potito

IL PRESIDENTE

Giovanni Buonomo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Buonomo

Dott.ssa Giovanna Schipani

Dott.ssa Matilde Carpinella

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5685/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.5.2023 e vertente

TRA

Parte_1

C.F.

P.IVA_1

rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Tramontano, giusta procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

CP_2 in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. **C.F._1**, P. IVA **P.IVA_2** rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Livi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

APPELLATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 3635/2019, R.G. n. 13555/2017, pubblicata in data 16.2.2019, il G.O.T. del Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **CP_1** nei confronti di **Parte_1** e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 28418/2016 emesso dal Tribunale di Roma, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.

Il primo Giudice ha premesso quanto segue:

<< Con atto di citazione ritualmente notificato **CP_1** proponeva opposizione al provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Roma del 9 dicembre 2016, decreto ingiuntivo n. 28841, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 21.514,88 oltre interessi come da domanda, oltre spese ed accessori per il mancato pagamento delle fatture nn. 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12 emesse per la fornitura di generi alimentari dall'aprile 2012 all'agosto 2012.

A motivi dell'opposizione parte opponente deduceva di non aver mai acquistato le merci, come riportate nelle fatture poste a fondamento del monitorio, disconoscendo, peraltro, la firma di accettazione della merce asseritamente consegnata, posta sui DDT, contestava, inoltre gli importi delle merci consegnate che, per quanto deduce, erano ben al di sopra dei prezzi praticati all'ingrosso e non coerenti con l'attività svolta dall'opponente di titolare di esercizio di un alimentari.

La opposta **Parte_1** si costituiva in giudizio con deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava i motivi dell'opposizione e ne chiedeva la reiezione.

Istruita la causa, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto, ammessi i mezzi istruttori, le parti precisavano le conclusioni definitive e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termini sino al 28 gennaio 2019>>.

Fatta tale premessa, ha così motivato:

<<Letti gli atti di causa;

preso cognizione delle prove costituenti.

L'opposizione va accolta per questi motivi:

Sebbene sia pacifico che vi sia stato un rapporto commerciale tra le due ditte in causa, perché tale circostanza non è stata confutata dall'opponente, purtuttavia l'opposta non ha provato l'asserito accordo, intervenuto tra i titolari delle stesse, in forza del quale l'opposta avrebbe rifornito di merci l'alimentarista consentendole di corrispondere il corrispettivo in forma dilazionata e praticando una prezzatura difforme da quella praticata da un grossista di generi alimentari.

L'opposizione è stata fondata sulla firma dei DDT, documenti di trasporto delle merci, che l'opposta asserisce essere stati sottoscritti dal padre dell'opponente *Parte_2* e che dimostrano l'adempimento dell'accordo concluso ed il fondamento del diritto al pagamento della fornitura delle merci.

Orbene sebbene nei DDT, depositati in originale, sia indicata correttamente la sede della consegna Lungomare delle sirene 205- Pomezia, purtuttavia non è possibile ritenere assolto l'onere della prova, da parte dell'opposta, di aver consegnato la merce al negozio di alimentari o che ci sia stato il ritiro della stessa direttamente presso la sede dell'opposta in via Mezzoldo n. 120 –Pomezia, proprio perché l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione dei DDT da parte sua.

Pertanto il disconoscimento della sottoscrizione dei DDT è stato, altresì, avanzato in merito alla sottoscrizione da parte del padre della opponente *Parte_2* che, in sede di deposizione testimoniale, ha negato di aver apposto la propria firma sui DDT “non è la mia firma, non sono mai stati sottoscritti da me”, inoltre ha escluso la consegna della merce presso il punto vendita.

Non ammissibili le prove costituenti richieste da parte opposta, in particolare il capitolo 7 della comparsa di costituzione perché il confronto delle sigle apposte sui DDT non rileva ai fini del disconoscimento di mancata ricezione della merce presso il negozio e perché è giuridicamente impossibile disconoscere la sottoscrizione della firma di un terzo, estraneo al processo, né procedere ad un confronto tra quelle apposte sui DDT e quelle in verifica.

Le ulteriori deduzioni dell'opponente sono assorbite dalle motivazioni sopra esposte.

Per quanto sopra detto la opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.>>

Avverso detta sentenza ha proposto appello

Parte_1

[...] (di seguito, il *Parte_1*), il quale ha chiesto alla Corte, previa eventuale assunzione della prova orale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) in via principale, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto, “ritenendo la inconferenza, inammissibilità ed infondatezza delle strumentali eccezioni avanzate”;
- 2) “in via ancora più gradata” rigettare l'opposizione siccome infondata, nulla e illegittima la pretesa avversaria, determinando se del caso le somme dovute

all'istante per le forniture effettuate, “secondo quanto richiesto in monitorio, ed ovvero con condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, anche con determinazione secondo equità, con pedissequa condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori come per legge”;

- 3) condannare il convenuto alle spese e onorari anche del presente giudizio, con determinazione ex art. 96 c.p.c. delle somme dovute in aggiunta per responsabilità aggravata.

Si è costituita, in data 10.12.2019, *CP_1*, chiedendo di rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.

Con ordinanza emessa all'udienza del 16.1.2020, la Corte ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova dedotta dall'appellante con i testi da quest'ultimo indicati e ne ha disposto l'assunzione, abilitando parte appellata alla prova contraria, con il teste sig.

Parte_2

Espletata la prova, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2021, celebrata con modalità a trattazione scritta.

Essendo intervenuto, dopo la precisazione delle conclusioni, il passaggio in quiescenza del presidente del collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per consentire alle parti, che avevano già scambiato comparse conclusionali e memorie di replica, di precisare nuovamente le conclusioni davanti al nuovo collegio giudicante.

All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., formulata nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondata.

Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).

Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo Giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.

Venendo al merito, con il primo motivo, in relazione all'attribuzione di rilevanza del disconoscimento delle firme apposte sui DDT dal padre dell'opponente, si denuncia <<Omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione. Omesso esame di principi di diritto necessari ai fini della decisione Difetto di illogicità della motivazione Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie Pmessa [omessa] pronuncia Violazione di legge>>.

Sostiene l'appellante che il primo giudice, dopo aver affermato che non si poteva disconoscere la firma di terzi estranei al giudizio, avrebbe invece attribuito valore risolutivo della controversia al disconoscimento delle firme apposte sui DDT da parte del padre dell'opponente, così smentendo in maniera illogica i propri assunti.

Lamenta, in sintesi, che il giudice, con motivazione meramente apparente, aveva <<proceduto ad una farraginoso ricostruzione della fattispecie, del tutto confliggente con i documenti depositati, e le cui conclusioni non sono supportate da alcuna prova circa l'effettiva insussistenza delle consegne, accettata in sentenza sulla scorta delle dichiarazioni di un unico teste, evidentemente inattendibile>>, senza tenere in

considerazione il deposito dei DDT puntualmente sottoscritti dal padre della debitrice (il quale, all'atto del ritiro della merce presso il magazzino del *Parte_1* , sottoscriveva sia quale conducente che quale destinatario) e addirittura negando alla opposta la prova testimoniale.

Con il secondo motivo si denuncia <<INGIUSTO ED IMMOTIVATO RIGETTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE. INESISTENZA DIFETTO E/O ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. OMESSA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI>>.

Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado aveva respinto le prove richieste dalla opposta senza alcuna motivazione, "se non quella apparente di riferimento a vuote definizioni di stile", così compromettendo il diritto di difesa della stessa.

Con il terzo motivo si denuncia <<DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA>> in relazione alla richiesta di pagamento di forniture.

Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe accolto erroneamente l'opposizione nonostante questa fosse basata, unicamente, sull'affermazione della *CP_1* di non aver ricevuto la merce (consegna che invece era comprovata da puntuale documentazione), nonché sul disconoscimento della firma, mentre l'opposta, al contrario, aveva adempiuto al proprio onere probatorio, depositando le fatture di vendita e i buoni di consegna, e aveva allegato l'inadempimento dell'acquirente, riferendo anche puntuali circostanze relative alle modalità di ritiro/consegna delle merci; era stata inoltre depositata, come scrittura comparativa, una dichiarazione di pugno di *Parte_2* al fine di verificare la conformità della firma a quella apposta in calce ai DDT.

Con il quarto motivo si denuncia <<INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SPESE PROCESSUALI>>.

L'appellante si duole del fatto che, in assenza di motivazione, non si comprenderebbe la genesi della quantificazione delle spese di lite, fermo restando che all'esito dell'accoglimento dell'appello la Corte avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo regolamento delle spese.

I primi tre motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono in parte superati dalla avvenuta ammissione e dall'espletamento delle prove in grado di appello, sicché occorre ora valutare se, anche alla luce dell'istruttoria orale espletata in secondo grado, l'opposta abbia fornito prova del titolo e, cioè, se il *Parte_1* abbia venduto a *CP_1*, titolare di un negozio di alimentari in Pomezia, la merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.

Pacifico e incontestato tra le parti è che i DDT non erano stati sottoscritti da *CP_1* [...].

Secondo la ricostruzione del *Parte_1*, ciò era dovuto al fatto che la merce veniva ritirata dal padre della predetta, *Parte_2*, il quale si recava nel negozio del *Parte_1* in Roma, a volte in compagnia della figlia *CP_1*, prelevava la merce, sottoscriveva i DDT e la recapitava al negozio della figlia, sito in Pomezia.

Secondo la ricostruzione della *CP_1* invece, quest'ultima non aveva mai acquistato i generi alimentari in questione e il padre non aveva mai sottoscritto i DDT.

La controversia deve essere decisa in base ai criteri di riparto dell'onere della prova. Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).

Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Orbene, i due dipendenti del *Parte_1*, *CP_3* e *CP_4*, escussi in qualità di testimoni, hanno, sia pur genericamente, confermato le circostanze

descritte nei capitoli di prova articolati da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., aventi ad oggetto, in sintesi, le seguenti circostanze: il *Parte_1*, oltre a pane e prodotti da forno, vendeva anche generi alimentari ed era aperto anche di domenica; *Parte_2* dall'aprile all'agosto 2012 aveva ritirato alcune merci nel Panificio sito in Roma alla via Mezzoldo n. 120, in qualche occasione accompagnato dalla figlia e con un proprio automezzo sul quale caricava le merci; contestualmente al ritiro delle merci, il sig. *CP_1* firmava le bolle di consegna della merce, da valere anche come documento di trasporto.

I testi hanno confermato anche il capitolo 4), concernente la circostanza che la merce veniva destinata alla rivendita nel negozio di Pomezia, Lungomare delle Sirene, con la promessa, da parte dei signori *CP_1* che sarebbe stata pagata a breve.

Il teste *CP_3* ha aggiunto: "Sì vedevo firmare le bolle ma non sono andato a leggere cosa c'era scritto". A.D.R. "Conosco fisicamente il Sig. *CP_1* A.D.R. "Quando mi trovavo al panificio sentivo le discussioni tra il Sig. *Pt_3* e il Sig. *CP_1* e che portava il *CP_1* portava la merce a Pomezia, sapevo che aveva in Pomezia un supermercato".

La teste *CP_4* dal canto suo, ha aggiunto: "A.D.R. Confermo, conoscevo il *CP_1* A.D.R. Sapevo che la merce la portava al suo negozio, di *CP_1* con il suo furgoncino. Vedevo ritirare la merce al panificio *Parte_1*. Preciso che lavoro al *Parte_1* dal 2007".

Il teste *Parte_2* - che era già stato escusso in primo grado e aveva dichiarato che i DDT non erano mai stati da lui sottoscritti e che la firma non era la sua -, escusso nel presente giudizio, ha dichiarato di non aver "mai caricato merce che poteva andare all'attività della Sig.ra *CP_1*", sicché "non vi era motivo di chiedere nessun tipo di pagamento", né di "firmare bolle o qualsiasi altra cosa".

Il predetto, su domanda posta dal procuratore di parte appellante, ha dichiarato: "Dal febbraio 2012 fino al dicembre 2012 vi era una società chiamata *Parte_4* costituita da me con il Sig. *Pt_3* *Parte_1*, operativa in via Tacito e per questo motivo frequentavo la sedi [sede] di Via Mezzoldo, esclusivamente per parlare in quanto stavamo aprendo una nuova attività in via Tacito, aperta a giugno 2012".

Quest'ultima circostanza non è stata contestata da parte appellante, la quale nella comparsa conclusionale, si è limitata ad affermare che le dichiarazioni, "certamente

partigiane”, rese dal CP_1 erano state interamente sconfessate dai testi “totalmente estranei dalla controversia”, senza nulla dedurre sul punto.

Ciò detto, ritiene la Corte che non sia stata fornita in giudizio piena del rapporto contrattuale tra il Parte_1 e CP_1 e, dunque, del titolo posto a fondamento dell'azionata pretesa.

L'istruttoria, infatti, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto tra le predette parti, bensì, al più, di un rapporto tra il Parte_1 e Parte_2

In primo luogo, quest'ultimo, escusso in qualità di teste in entrambi i gradi, ha sempre negato di aver sottoscritto i DDT.

In secondo luogo, i testi di parte appellante nulla hanno potuto riferito sullo specifico contenuto dei documenti che asseritamente venivano sottoscritti dal CP_1 (CP_3 [...] ha espressamente dichiarato che vedeva firmare le bolle ma non era “andato a leggere cosa c'era scritto”).

Inoltre, entrambi i testi hanno reso dichiarazioni generiche sulla destinazione della merce, né, d'altronde, poteva essere diversamente, dal momento che non potevano avere conoscenza diretta del fatto che la merce veniva effettivamente consegnata nel negozio di Pomezia di CP_1 cui, secondo l'appellante, era destinata.

Tale circostanza, che per le spiegate ragioni non può dirsi pienamente accertata, è resa ancor più incerta dalla emersa esistenza di rapporti commerciali di altro genere tra Parte_5 e Parte_2 i quali erano soci di una società con sede in Roma, operante sempre nel settore alimentare, il che giustifica la presenza del CP_1 nel magazzino del Parte_1 e anche la eventuale sottoscrizione (sia pur negata) di documenti da parte sua.

In definitiva, il quadro probatorio è rimasto equivoco, contraddittorio e a tratti oscuro anche alla luce dell'espletamento delle prove in grado di appello.

Non avendo il Parte_1, a fronte delle eccezioni dell'appellata, fornito piena prova del titolo,

l'appello deve essere respinto e la sentenza, seppure con diversa motivazione, deve essere confermata.

Il Parte_1 deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.

Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3635/2019, R.G. n. 13555/2017, emessa in data 16.2.2019 dal Tribunale di Roma, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da *Parte_1* [...] nei confronti di *CP_2* in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale;
- 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di *CP_2* in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.

Roma, 18.5.2023

Il Consigliere est.
Giovanna Schipani

Il Presidente
Giovanni Buonomo